

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부계약의 사용목적 관련 관리업무 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 6]과 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 6] 국유재산법 시행령 및 세칙에 따른 대부료율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/ 목축/ 어업	주거 (수급자)	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부료율*	5%	1%	2%(1%)	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

* 모든 대부료율은 정해진 기준 “이상”으로 규정

또한, 세칙 제34조 제1항 제6호에 따르면 피대부자가 대부계약의 사용목적을 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조 제3~5항에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 일정한 기간을 정하여 원상회복을 촉구하여야 한다고 되어 있고, 원상회복이 이루어지지 않을 경우에는 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고한 뒤 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 이행하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기지역본부에서 관리하는 국유재산 대부계약에 대하여 계약서 상 사용목적과 대부료율 및 실태조사서 상 사용현황을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부계약 사용목적 관련 대부료율 적용 부적정

‘○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ XXX’(목장용지, XXm²) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ◆◆◆과 대부계약 체결시 사용목적을 ‘목장용지’로 체결³⁵⁾ 하였으므로 대부료율은 1%를 적용하여야 하는데도 대부료율을 5%로 적용하여 대부계약을 체결하는 등

[표 7] 및 [별표 8] “대부료 과다 산정·부과 내역 명세”와 같이 총 28건의 대부계약에 대해 대부료율을 잘못 적용하여 대부료를 과다 (21,481천 원)하게 받은 것으로 확인되었다.

35) 실태조사 결과 해당 국유재산은 대부계약 사용목적과 동일하게 목장용지로 사용중

[표 7] 대부료 과다산정 현황

(단위 : 천 원)

구 분	건수	과다산정 금액 (A-B)	적용대부료 (A)	정당대부료 (B)
합 계	28건	21,481	32,174	10,693
경작·목축(1%) 미적용	“기재 생략”			
주거용(2%) 미적용				
학교용/종교용(2.5%) 미적용				

(2) 대부계약의 사용목적에 위배한 국유재산에 대한 관리 불철저

‘□□□ □□□ □□□ □□□ XX-X’(대, XXXm²) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ●●●과 사용목적에 ‘주거용’으로 대부계약을 체결하였으나 2019. 1. 25. 실태조사 결과 피대부자가 해당 국유재산을 ‘창고용지’로 사용하고 있음을 확인하였으므로 대부계약을 해지하거나 원상회복을 촉구하는 등의 필요한 조치를 하여야 하는데도 아무런 조치를 이행하지 않는 등

[표 8] 및 [별표 9] “대부계약의 사용목적에 위배한 국유재산의 관리 불철저 명세”와 같이 실태조사를 통해 피대부자가 대부 받은 국유재산을 대부계약의 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 대부계약 해지 등의 적절한 조치를 이행하지 않은 사례가 총 88건 확인되었다.

[표 8] 대부계약의 사용목적에 위배한 국유재산의 관리 불철저 현황

(단위 : 건)

합 계	대부계약서상 사용목적		
	경작·축사 등	주거용	기타
88	55	29	4

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 대부목적에 따라 국유재산 대부계약 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 국유재산 대부계약의 사용목적에 부합하지 않게 대부료율을 적용하여 대부료가 과다 산정·부과된 28건에 대하여 수납한 대부료와 정상 대부료의 차액(21,481천 원)을 환급하고, 대부계약의 사용목적에 위배한 국유재산 대부계약 총 88건에 대하여는 대부계약을 해지하거나 원상회복을 촉구하는 등의 조치를 하며, 향후 국유재산 대부계약 관리업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)

[별표 8]

대부료 과다 산정 · 부과 내역 명세

(단위 : %, 천 원)

순 번	소 재 지	피 대 부 자	적용 대부료		정당 대부료		차액 (A-B)
			요율	금액 (A)	요율	금액 (B)	
합 계(28건)							21,481
1	“기재 생략”						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

“기재 생략”

[별표 9]

대부계약의 사용목적을 위배한 국유재산의 관리 불철저 명세

순 번	국유재 산 소재지	피대 부자	대부계약 상 사용목적	실제 사용현 황
총 88건				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

“기재 생략”

순 번	국유재 산 소재지	피대 부자	대부계약 상 사용목적	실제 사용현 황
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

“기재 생략”

순 번	국유재 산 소재지	피대 부자	대부계약 상 사용목적	실제 사용현황
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				

“기재 생략”